

1501452-96.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2099113/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jean Rodrigues da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

JEAN RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Tcheba", qualificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501452-96.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501452-96.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2099113/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jean Rodrigues da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

JEAN RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Tcheba", qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06 porque, segundo a acusação, no dia 11/04/2022, por volta de 10:30 horas, na Rua Antônio da Silva Barros, n. 2534, Bairro Residencial Moreira Junior, nesta cidade e comarca de Franca/SP, guardava e mantinha em depósito, visando o comércio de terceiros ou qualquer forma de disseminação, 05 porções de "Erythroxylon coca L", popularmente conhecida como cocaína, em forma de pedras de crack, pesando 22,19 gramas, substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico toxicológico.

Segundo a denúncia, policiais civis receberam informação anônima indicando que um indivíduo chamado JEAN, vulgo "Tcheba", estaria mantendo em depósito drogas em sua residência. Passaram a realizar campanhas no local e perceberam movimentação intensa de usuários. Diante disso, solicitaram mandado de busca, que foi concedido.

No dia do cumprimento da ordem, os policiais civis entraram na residência do denunciado e não encontraram ninguém, mas, logo em seguida, JEAN chegou no imóvel, acompanhado de terceiro, em uma motocicleta.

JEAN tentou fugir, mas foi detido. Realizada vistoria na casa, no quarto do denunciado, os policiais encontraram porções de crack, em forma de pedras e tamanhos variados, balança de precisão e a importância de R\$ 1.262,55, em dinheiro, em notas diversas.

Indagado, JEAN permaneceu em silêncio.

Assim, a prática do tráfico de drogas pelo denunciado restou evidenciada pela forma como se deu a abordagem policial, as denúncias recebidas, as campanhas realizadas, que registraram a presença de vários usuários na casa, as porções de crack apreendidas, embaladas em diversos tamanhos diferentes, a apreensão de dinheiro, além do relato coeso dos policiais civis.

Acompanha a peça acusatória o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/54 e 95/111).

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 135).

A denúncia foi recebida, em 13/07/2022 (fls. 136).

Durante instrução, foram inquiridas três testemunhas comuns e foi interrogado o réu (fls. 163).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprava autoria e materialidade delitiva (fls. 178/196).

A defesa, por sua vez, alegou que devem ser admitidas apenas as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, permitindo a participação das partes influir no ânimo do Juízo; as provas colhidas nos autos não autorizam a condenação do acusado; o réu é usuário de drogas, razão pela qual toda a quantidade de entorpecente apreendida era destinada ao seu consumo próprio; não tendo sido produzidas provas que levem a um juízo de certeza sobre a prática do tráfico, a desclassificação da infração para a de porte de drogas para uso pessoal torna-se medida imperiosa; a quantidade encontrada foi extremamente pequena e indicativa de que era destinada ao consumo do réu. Requereu a desclassificação do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o do artigo 28, da mesma lei. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; a fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da sanção carcerária; a concessão ao réu do direito de apelar de eventual sentença condenatória em liberdade (fls. 200/209).

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 20/23), laudos de exame químico toxicológico (fls. 105/106 e 107/108), bem como pelos depoimentos colhidos.

Com relação ao entorpecente, concluíram os senhores peritos que no material apreendido na posse do réu foi encontrada a presença do composto químico Metil

Benzoil Ecgonina (cocaína), alcalóide extraído do vegetal *Erythroxylum coca*, o que demonstra, de forma cabal, a existência do princípio ativo das substâncias entorpecentes que causam dependência psíquica (fls. 106 e 108).

É segura também a autoria.

A testemunha RAFAEL HENRIQUE SALA SILVA afirmou que estava na companhia do seu amigo JEAN e o levou até o Janjão em sua motocicleta. Quando estavam retornando, foram abordados pelos Policiais Civis que cumpriam mandado na residência de JEAN. Os policiais também ingressaram em sua casa e nada encontraram. O depoente informa ainda que não é usuário de drogas e não está envolvido com o comércio de entorpecentes.

O Investigador JOSE EURIPEDES CINTRA afirmou que receberam várias denúncias de fonte segura informando que o réu estaria ocultando e vendendo drogas em sua residência. Fizeram diversas campanhas no local e viram que as denúncias tinham fundamento. Obtiveram mandado de busca e ingressaram no imóvel. Assim que entraram, o réu chegou na residência, acompanhado de um outro rapaz, em uma motocicleta. Ao perceber a equipe de Policiais no interior da residência, o réu saiu correndo, sendo detido por uma equipe de investigadores, enquanto tentava se evadir. O outro indivíduo identificado como RAFAEL permaneceu no local. Após realizarem vistoria no interior do imóvel foram localizadas diversas pedras de crack em tamanhos variados, uma balança de precisão e dinheiro. Ao ser indagado, o réu confessou o comércio ilícito de drogas. O depoente afirmou que foi localizada uma TV da marca LG, que JEAN alegou ter comprado de um rapaz, na semana anterior, que passou oferecendo o televisor. O televisor estava enrolado numa coberta e descobriram que se tratava de produto de furto.

O Investigador de Polícia FABRICIO afirmou que receberam denúncias contra o réu e fizeram campanhas no local, constatando movimentação típica de comércio ilícito de droga. Obtiveram mandado e ingressaram na residência do acusado. Na casa do réu, foram localizadas diversas pedras de crack e dinheiro. Também localizaram um TV da marca LG, que restou apurado se tratar de produto de furto. O acusado confessou que estava vendendo drogas e que dinheiro era fruto do comércio ilícito.

O réu foi interrogado e afirmou que vendeu uma moto que era de seu pai, que faleceu em acidente. Como pagamento recebeu o dinheiro e a droga localizados em sua casa. A droga era para uso próprio e não estava vendendo drogas. Afirmou, ainda, que os investigadores invadiram sua casa, arrombaram o portão, que estava fechado com corrente e cadeado.

Não prospera a alegação do réu de que a droga encontrada era para consumo pessoal, uma vez que a quantidade da droga apreendida, associada ao modo que estava embalada, caracterizam a prática da traficância.

Ademais, não há prova da origem lícita do dinheiro apreendido no local.

Não há motivos para não se atribuir credibilidade ao depoimento dos agentes públicos ouvidos nos autos, haja vista que são coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas, bem como porque não se demonstrou que teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao acusado.

Assim, não há que se falar em desclassificação do delito praticado para o do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Primeira fase: considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, no valor mínimo legal, pois o réu é portador de Maus antecedentes, conforme Folha de Antecedentes de fls. 170/176 e certidão criminal de fls. 165/169 (processo nº 0012501-29.2013 - fls. 165 e processo nº 0012501-29.201 - fls. 168).

Segunda fase: presente a agravante da múltipla reincidência específica, conforme certidão de fls. 165/169 (processo n.0002284-19.2016 - fls. 165/166; processo n. 0007458-43.2015 - fls. 166; processo n. 0007581-43.2017 - fls. 167; processo n. 0008335-82.2017 - fls. 167/168). Dessa forma, elevo a pena base em 1/3, o que resulta em 08 anos de reclusão e 798 dias-multa, no valor mínimo legal.

Terceira fase: não há causas de aumento, nem de diminuição. Deixo de aplicar o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por ser o réu reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar JEAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 798 dias-multa, no valor mínimo legal. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a natureza do delito. O crime de tráfico tem efeitos sociais dantescos, fomentando a prática de quase todos os demais delitos. Tudo isso afasta a possibilidade de outro regime que não o fechado.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44 da Lei 11.343/2006.

Outrossim, permanecendo em cárcere durante a instrução, de todo recomendável a permanência da prisão em caso de eventual apelo, mormente porque persistem as circunstâncias que autorizaram a prisão.

Oportunamente, oficiem-se o Instituto de Identificação e Registro Geral (IIRGD) e ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal. Em relação ao numerário (fls. 17), o réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro e os depoimentos dos policiais demonstram que era proveniente do tráfico, já que foi localizado juntamente com a droga, razão pela qual determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Providencie-se o necessário.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06), resguardada quantia para eventual contraprova. Oficie-se, expedindo-se o necessário.

P. I.

Franca, 26/09/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA